

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6745/2538

นาย ไพบุลย์ หรุจิตรวัฒน์ นา
นางสาว วัน นา แซ่ลี้ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

ตามคำฟ้องมิได้อ้างเหตุที่ดินพิพาทไม่มีทางออกทำให้ธนาคารไม่ยอมอาวัลตัว
เป็นเหตุขัดข้องในการรับโอนที่ดิน จึงไม่มีประเด็นว่าที่ดินพิพาทที่จะขายจะต้องเป็น
ที่ดินมีทางออกหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินรวม 6
โฉนด ตั้งอยู่ตำบลคลองสองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากจำเลยรวม
ราคา 16,530,000 บาท โจทก์วางเงินมัดจำในวันทำสัญญา 1,000,000 บาท ส่วนที่
เหลือ 15,530,000 บาท จะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คือวันที่ 5 ตุลาคม
2532 ครบกำหนดตามสัญญาจำเลยผิดนัดไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดัง
กล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้แก่
โจทก์และรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการโอนและจ่ายค่าภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาด้วย

จำเลยให้การว่า วันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาโจทก์ไม่ได้ไป
ที่สำนักงานที่ดินและไม่พร้อมจะชำระราคาส่วนที่เหลือจำเลยไปที่สำนักงานที่ดิน
ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการจนหมดเวลาราชการจำเลยได้ไปแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยจึงมีสิทธิรับเงินมัดจำตามสัญญาและสัญญา
จะซื้อจะขายที่โจทก์ทำกับจำเลยเป็นอันเลิกกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท
ทั้ง 6 แปลงตามสำเนาโฉนดเอกสารหมายเลข 1 ถึง 6 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2532 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลงจากจำเลยในราคา 16,530,000
บาท วางมัดจำไว้ 1,000,000 บาท กำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์พร้อมชำระเงิน
ส่วนที่เหลือในวันที่ 5 ตุลาคม 2532 ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.17
ครั้นถึงวันกำหนดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ มิได้ปฏิบัติโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อกัน
ตามสัญญาประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์ขอบังคับให้จำเลยโอน
ที่ดินพิพาทตามสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสาร
หมายเลข จ.17 โจทก์จำเลยเพียงแต่ตกลงจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทรวม 6 แปลงเท่านั้น
ไม่มีข้อความกล่าวถึงที่ดินพิพาทจะต้องมีทางออกหรือให้จำเลยเป็นผู้มีหน้าที่จัดหา
ทางออกให้ โดยเฉพาะตามคำฟ้องมิได้อ้างเหตุที่ดินพิพาทไม่มีทางออก ทำให้ธนาคาร
ไม่ยอมอาวัลตัว เป็นเหตุขัดข้องในการรับโอนที่ดินจึงไม่มีประเด็นว่าที่ดินพิพาทที่จะ

ขายจะต้องเป็นที่ดินมีทางออกหรือไม่ และตามคำฟ้องโจทก์อ้างเหตุที่โจทก์จำเลย
มิได้โอนที่ดินพิพาทในขณะนั้นเพราะจำเลยไม่ไปทำการจดทะเบียนตามสัญญา ข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่าวันที่ตกลงรับโอนที่ดินพร้อมกับให้โจทก์ชำระค่าที่ดินนั้นโจทก์ไม่มี
เงินที่จะจ่ายค่าที่ดินให้แก่จำเลย โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีสิทธิขอให้บังคับ
จำเลยปฏิบัติชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายได้

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สรະภู້น-อธิราช มณีกาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>